காப்பீடு பெறுநர் மிக்க நம்பிக்கை அடிப்படையில் ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபடுகின்றனர். காப்பீடு பெறுநர் கருப்பொருள் பற்றிய அனைத்து உண்மைகளையும் காப்பீடு தருநருக்கு தெரியப்படுத்திட வேண்டும். காப்பீடு தருநர் காப்பீட்டு ஒப்பந்தம் குறித்த அனைத்து தகவல்களையும் காப்பீடு பெறுநருக்கு தெரிவித்துவிட வேண்டும். காப்பீடு தருநர் மற்றும் காப்பீடு பெறுநர் இருவருக்குமிடையே காப்பீட்டு ஒப்பந்தம் தொடர்பாக நல்ல நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்த வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு:

திரு. சண்முகம் என்பவர் ஒரு இதய நோயாளி. ஆனால் அவர் எல்.ஐ.சி. நிறுவனத்தில் தனக்கு ஆயுள் காப்பீட்டுறுதி திட்டாவணம் எடுக்கும்போது இந்த உண்மையை மறைத்து விட்டார். அவர் மாரடைப்பால் மரணமடைந்த போது, எல்.ஐ.சி. நிறுவனம் இறந்தவரின் சட்டப் பூர்வ வாரிசுக்கு இழப்பீடு வழங்க மறுத்து விட்டது. ஏனெனில் திரு. சண்முகம் கருப்பொருள் குறித்த உண்மையை தனக்கு இதயநோய் இருக்கிறது என்ற உண்மையை தெரிவிக்காததே காரணம்.

2. காப்பீடு பெறுநலன்

காப்பீடு பெறுநருக்கு காப்பீடு செய்யப்படும் கருப்பொருள் மீது காப்பீடு பெறுநலன் இருக்க வேண்டும். காப்பீடு பெறுநலன் என்பது காப்பீடு செய்யப்படும் கருப்பொருள் மீது நிதி சார்ந்த அக்கறை இருத்தலைக் குறிக்கிறது. காப்பீடு செய்யப்படும் சொத்து இருப்பதால் காப்பீடு பெறுநருக்கு பயனும், அச்சொத்து இல்லாமல் போவதால் இழப்பும் அடைவராயின் அவருக்கு அச்சொத்தின் மீது காப்பீடு பெறுநலன் இருப்பதாக பொருள்படும்.

எடுத்துக்காட்டு:

ஒரு வியாபாரி தான் விற்பனைக்கு வைத்திருக்கும் சரக்கிருப்பின் மீது காப்பீடு பெறுநலன் உடையவராவார்.

3. ஈட்டுறுதி

ஒருவருக்கு ஏற்பட்ட உண்மையான நட்டத்தை ஈடு செய்வதே ஈட்டுறுதியாகும். காப்பீடு பெறுநருக்கு உண்மையில் எவ்வளவு இழப்பு ஏற்பட்டதோ அந்த இழப்புக்கு ஈடான தொகை மட்டுமே இழப்பீடாக அளிக்க வேண்டும். இழப்பை விட கூடுதலான தொகை வழங்கப்படாது. காப்பீட்டின் மூலம் காப்பீடு பெறுநர் ஆதாயம் எதுவும் அடைந்துவிடக் கூடாது என்பதே இத்தத்துவம் ஆகும். இக்கோட்பாடு சொத்து காப்பீட்டிற்கு மட்டுமே பொருந்தும்.

எடுத்துக் காட்டு:

ஒருவர் தனது சரக்கினை ₹ 5,00,000 த்திற்கு காப்பீடு செய்திருக்கிறார். தீ விபத்து ஏற்பட்டு சரக்கு அழிந்து போனால், உண்மையில் எவ்வளவு இழப்பு ஏற்பட்டதோ அத்தொகையை மட்டுமே இழப்பீடாகத் தருவார்.

காப்பீடு செய்த தொகை, உண்மையான இழப்பு இதில் எது குறைவே அத்தொகை மட்டுமே இழப்பீடாகப் பெற முடியும்.

"ஈட்டுறுதிக் கோட்பாடு ஆயுள் காப்பீட்டிற்குப் பொருந்தாது. ஏனெனில் ஒருவரின் மரணத்தின் மூலம் ஏற்பட்ட உண்மையான இழப்பை மதிப்பிட முடியாது".

4. அண்மைக் காரணம்

ஒரு இழப்பு ஏற்பட இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட காரணங்கள் இருப்பின் அதற்குரிய அண்மைக் காரணம் எதுவென காண வேண்டியதை பற்றி குறிப்பிடுவது இக்கோட்பாடு ஆகும். இடர் ஏற்படுவற்கு எது மிக முக்கிய காரணம் என்று கண்டறிந்து அக்காரணம் காப்பீடு ஒப்பந்தத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதா என்று பார்க்க வேண்டும். காப்பீட்டு ஒப்பந்தத்தின்போது இடர் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் என்று காப்பீடு பெறுநர் கூறிய காரணங்களில் அண்மைக் காரணம் இடம் பெற்றிருந்தால் மட்டுமே காப்பீடு தருநர் இழப்பீடு வழங்குவார். இல்லையெனில் இழப்பீடு

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

கருப்பொருள் உண்மை

கருப்பொருள் உண்மை என்பது காப்பீட்டு ஒப்பந்தத்தின் வேர் ஆகும். காப்பீடு தருநர் காப்பீட்டு ஒப்பந்தத்தை ஏற்றுக் கொள்வது அல்லது மறுப்பது, காப்பீட்டின் நிபந்தனைகளை நிர்ணயம் செய்வது, செலுத்த வேண்டிய முனைமத் தொகையை நிர்ணயம் செய்வது போன்றவைகளைத் தீர்மானிக்கும் எந்த உண்மையும் கருப்பொருள் உண்மை ஆகும்.

XI_Tamil_commerce 1-15_001-147.indd 137 12/16/2022 7:24:45 PM